



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2026, de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, por la que se dispone la inscripción en el Registro Central de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, y la publicación del convenio colectivo para la «Distribuidora Farmacéutica de Castilla, Navarra y La Rioja, S.A.» (Difcanarsa), en la Comunidad de Castilla y León, con el código 78000082011999.

Visto el texto del Convenio Colectivo para la empresa Distribuidora Farmacéutica de Castilla, Navarra y La Rioja, S.A. (Difcanarsa), en la Comunidad de Castilla y León, suscrito con fecha 14 de noviembre de 2025, de una parte por la representación legal de la empresa, y de otra, el comité de empresa y delegados de personal en representación de los trabajadores, de conformidad con el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 2.1.a) del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y el Decreto 8/2022, de 5 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, esta Dirección General,

ACUERDA

Primero: Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el Registro de este Centro Directivo con funcionamiento a través de medios electrónicos, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Así lo acuerdo y firmo.

Valladolid, 8 de junio de 2026.

*El Director General de Trabajo
y Prevención de Riesgos Laborales,
Fdo.: JOSÉ MANUEL BARRIOS COSTA*

Convenio Colectivo para los centros de Trabajo de la Empresa Distribuidora Farmacéutica de Castilla, Navarra y Rioja, S.A. (Difcanarsa), en la Comunidad de Castilla y León para los años 2025 a 2028

El presente Convenio lo conciertan la representación legal de la empresa y los representantes legales de los trabajadores de los centros de trabajo de Burgos y Valladolid.

Artículo 1. Objeto.

El presente Convenio establece y regula las condiciones de trabajo de los centros de la empresa Distribuidora Farmacéutica de Castilla, Navarra y Rioja, S.A (en adelante Difcanarsa), en Castilla y León, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes.

Artículo 2. Ámbito Territorial.

Será de aplicación en los centros de trabajo de Difcanarsa en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Artículo 3. Ámbito Personal.

El Convenio afecta a todos los trabajadores que presten servicio en los centros de Difcanarsa, en la Comunidad de Castilla y León, a la entrada en vigor del mismo o que se contraten durante su vigencia, así como al personal eventual o interino.

Queda excluido del ámbito de aplicación del Convenio, el personal que en el Organigrama de la Empresa figure dentro del área directiva, o pueda ser asimilado temporalmente a la misma por la Dirección, previa notificación a los representantes de los Trabajadores.

Se considera área directiva: La Dirección General, Director Técnico Comercial, Director Técnico, Responsable de Almacén, Encargado de Mantenimiento y Comerciales.

Artículo 4. Ámbito Temporal.

El presente Convenio tendrá una duración de cuatro años, comenzando su vigencia a todos los efectos el día 1 de Enero del año 2025 y finalizando el 31 de Diciembre del año 2028, considerándose automáticamente denunciado a partir del 1º de Octubre de 2028. Ambas partes se comprometen a iniciar las negociaciones del nuevo Convenio Colectivo a partir del mencionado día 1 de octubre de 2028.

Las partes se comprometen a mantener la vigencia del presente convenio hasta la firma de un nuevo convenio que lo sustituya, siempre conforme a la Legislación vigente en cada momento.

Artículo 5. Absorción y Compensación.

Las condiciones pactadas en este Convenio, formarán un todo o unidad indivisible y a efectos de su aplicación práctica, serán consideradas globalmente en cómputo anual.

En las presentes condiciones económicas quedan absorbidas y compensadas en su totalidad las que anteriormente rigieran por imperativo legal, jurisprudencias, contencioso-administrativo y convenio o pacto de cualquier clase.

Será motivo de revisión, el que alguna de las leyes, órdenes o disposiciones legales de carácter general que afecten al personal de Difcanarsa en la comunidad de Castilla y León, concedan mejoras, condiciones económicas o sociales que valoradas en su conjunto sean superiores a las pactadas en este Convenio.

Artículo 6. Garantía Personal.

Si a la firma de este Convenio, cualquier trabajador tiene reconocidas condiciones tales, que examinadas en su conjunto resultasen superiores a las que para el personal del mismo Grupo Profesional se establecen en este Convenio, se respetarán dichas condiciones con carácter estrictamente personal, sin que puedan entenderse vinculadas a puestos de trabajo, grupo profesional u otras circunstancias análogas, y ello sin perjuicio de la práctica de las absorciones y compensaciones que procedan a tenor de lo dispuesto en el artículo 5.

Organización del Trabajo

Artículo 7. Organización del Trabajo.

Es facultad exclusiva de la Dirección de la Empresa, en todo su ámbito, la organización práctica del trabajo, con sujeción a cuanto establezcan las normas legales vigentes.

Sin merma de la autoridad que corresponde a la Dirección de la Empresa o sus Representantes Legales, Los representantes legales de las personas trabajadoras, recogerán la sugerencia de todos los trabajadores y tendrán las funciones de asesoramiento, orientación y propuesta en estos temas.

Del Personal

Artículo 8. Ascensos.

Serán de aplicación los grupos profesionales del Convenio Nacional de Distribución Farmacéutica asimilando en el anexo I las categorías que tengamos a día de hoy.

Cuando se vaya a producir un ascenso en caso de vacante de superior categoría, se contará con el personal de la propia Empresa prioritaria, pero no exclusivamente. Será obligatorio por parte de la Empresa comunicar la vacante, así como las pruebas y baremos de puntuación en el momento en que se tenga conocimiento por parte de la Dirección de la Empresa.

A dicha vacante podrá optar cualquier trabajador con categoría inmediatamente inferior a la requerida, en primera convocatoria y sin distinción de categoría en segunda convocatoria.

Las pruebas selectivas, salvo acuerdo distinto entre la Dirección y los representantes de los trabajadores, se realizarán a los treinta días de haberse producido la vacante, en caso de cubrirse.

El representante legal de las personas trabajadoras, aparte de tener funciones de vigilancia y control de las pruebas conocerá de antemano el baremo de puntuación que se vaya a otorgar a las mismas, excepto para puestos de mando, que serán por designación de la Empresa en las pruebas a realizar en caso de igual resultado tendrá prioridad la persona de la misma sección, si la hubiera.

*Retribuciones**Artículo 9. Tabla de salarios.*

Serán de aplicación las tablas salariales y conceptos retributivos que, en cada momento, estén vigentes en el Convenio Colectivo Estatal para el Comercio de Distribuidores de Especialidades y Productos Farmacéuticos (en adelante, Convenio Colectivo Estatal), en los términos y con las condiciones establecidos en el mismo.

Los trabajadores que, a la fecha de la firma de este Convenio, hayan venido percibiendo el concepto de Complemento Consolidado, continuarán cobrándolo en los términos previstos para este concepto en el momento de su creación (Convenio Colectivo 2006-2010).

Este Complemento Consolidado tiene el carácter de personal, no compensable ni absorbible, salvo en su función de regulador por las subidas a cuenta, y se verá incrementado en el IPC real del año anterior con un límite del 2,5 %.

Para el personal que no perciba el Complemento Consolidado y que haya permanecido en el Grupo 3 ó 4 durante doce meses continuados o doce meses discontinuados en el plazo de tres años continúa vigente el concepto Complemento de Vinculación como mejora voluntaria. Tendrá carácter personal y el mismo régimen de funcionamiento que el Complemento Consolidado y un importe anual para el año 2025 de 1.475,00.- (mil cuatrocientos setenta y cinco) euros.

Por su parte y, para periodos inferiores a los anteriormente indicados, es decir, el personal del Grupo 3 ó 4 que no haya permanecido durante 12 meses continuados o 12 meses discontinuados en el plazo de 3 años, percibirá, durante la vigencia del presente Convenio, el Salario Base y, en su caso, Complemento de Salario Mínimo Garantizado previsto en las tablas del Convenio Nacional de Distribución Farmacéutica.

Los incrementos salariales para el personal del Grupo 3 y 4 que perciba el Complemento de Vinculación será el siguiente:

- Para 2026, el Complemento de Vinculación subirá en un importe lineal anual de 358,33 €, con lo que su valor final será de 1.833,33 €.
- El año 2027 el Salario Base, conforme a lo previsto en el primer párrafo del presente artículo, aumentará en los mismos términos que lo haga el Convenio Nacional de Distribución Farmacéutica, mientras que el Complemento de Vinculación tendrá una subida lineal de otros 358,33 €. Si el Convenio Nacional de Distribución Farmacéutica no estuviera aprobado al principio del ejercicio, se subirá el concepto del Salario Base en un 1,5 % a cuenta de la subida final que se pueda acordar.
- El año 2028 el Salario Base, conforme a lo previsto en el primer párrafo del presente artículo, aumentará en los mismos términos que lo haga el Convenio Nacional de Distribución Farmacéutica, mientras que el Complemento de Vinculación tendrá una subida lineal de otros 358,33 €. Si el Convenio Nacional de Distribución Farmacéutica no estuviera aprobado al principio del ejercicio, se subirá el concepto del Salario Base en un 1,5 % a cuenta de la subida final que se pueda acordar.

El pago de los atrasos pendientes desde el 1 de enero de 2025 se hará efectivo en la primera quincena de enero de 2026.

En tanto no se conozca la tabla del Convenio Colectivo Estatal en los ejercicios 2027 y 2028, los incrementos mínimos garantizados se abonarán provisionalmente en el Complemento Consolidado o en el Complemento de Vinculación.

Una vez conocidas las tablas salariales del Convenio Colectivo Estatal en los ejercicios 2027 y 2028, se reequilibrarán los conceptos salariales, de modo que los conceptos del Convenio Nacional serán los mismos en ambas tablas (Convenio Colectivo Estatal y Convenio de Empresa), actuando el Complemento Consolidado y el Complemento de Vinculación como reguladores; así pues, sólo se absorberán o compensarán en la medida que estos conceptos actúen como reguladores temporales de los incrementos mínimos garantizados.

Aun a costa de parecer reiterativo, se vuelve a significar que tanto el Complemento Consolidado como el Complemento de Vinculación tienen la misma consideración que el Salario Base y, como tales, no son absorbibles ni compensables con la única excepción –que no afecta a la suma total de haberes– de ejercer un papel de regulador.

Artículo 10. Antigüedad.

El plus de antigüedad consistirá en el cuatro coma cinco por ciento (4,5%) sobre la suma del Salario Base y el Complemento de Vinculación o, en su caso, el Complemento Consolidado, por cada cuatrienio de servicio devengado a partir de 2016, computándose a partir del alta en la Empresa.

Aquellos cuatrienios que se hayan devengado antes de 2016 mantienen la fórmula de cálculo prevista en los anteriores convenios, es decir, un 5 % sobre la suma del Salario Base y el Complemento de Vinculación o, en su caso, el Complemento Consolidado.

Artículo 11. Gratificaciones.

Se establecen cinco pagas extraordinarias de una mensualidad, computándose al efecto, el salario base, más el Complemento Consolidado o Complemento de Vinculación, más la antigüedad. Serán abonadas:

- Paga de beneficios: 16 de marzo
- Paga de mayo: 16 de mayo
- Paga de vacaciones: 16 de julio
- Paga de octubre: 16 de octubre
- Paga de navidad: 16 de diciembre

El personal que ingrese dentro del año percibirá la parte proporcional de dichas pagas en relación con el tiempo trabajado.

El trabajador tendrá la posibilidad de solicitar en cualquier momento el prorrateo de las 5 pagas extras, o bien de 3 pagas extras, siendo en este caso las de beneficios, mayo y octubre.

Si las fechas en que se abonan las pagas, coinciden con fiestas o vísperas de fiesta se adelantarán dos días.

Artículo 12. Abono de salario.

Las pagas relativas al mes serán abonadas por la Empresa con 72 horas de antelación, al último día del mes.

El cómputo de las horas extraordinarias se abonará al mes siguiente de su realización.

Artículo 13. Jubilación.

A) Todos aquellos trabajadores que se jubilen, de forma total (no parcial) y voluntaria, durante el periodo de vigencia del presente Convenio, tendrán derecho a percibir el siguiente complemento de jubilación.

- Si la jubilación voluntaria se produce 2 años antes de la edad de jubilación ordinaria: 12.020.–euros.
- Si la jubilación voluntaria se produce 1 año antes de la edad de jubilación ordinaria: 6.010.–euros.

B) En materia de jubilación parcial se estará, en cada momento, a lo establecido en la legislación que resulte de aplicación.

Del tiempo de trabajo

Artículo 14. Jornada laboral.

La duración de la jornada ordinaria de trabajo efectivo será de treinta ocho (38) horas, de promedio semanal en cómputo anual (equivalente a 1.734,70 horas anuales) tanto para el personal de jornada continuada, como de jornada partida.

El tiempo se computará de modo que tanto al comienzo como al final de la jornada diaria, el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo.

El personal que trabaje en régimen de jornada continuada como mínimo seis (6) horas, dispondrá de veinte (20) minutos diarios de descanso, computándose el mismo como de trabajo efectivo.

Para las jornadas en las que se tenga que parar para efectuar el descanso de la comida o la cena el tiempo para este cometido será de treinta (30) minutos, computándose el mismo como trabajo efectivo.

Los días 24 y 31 de diciembre, la jornada ordinaria de trabajo terminará al finalizar el horario del turno de mañana y siempre que se hayan completado los trabajos de la puesta N3, así como los organizativos para el cierre del almacén. No obstante lo anterior, en el supuesto en que alguna de los días indicados en el presente párrafo caiga en sábado la jornada de trabajo concluirá con la finalización de la puesta G3.

Las personas trabajadoras dispondrán de un día de asuntos propios por año natural, debiendo de ser acordado con la Empresa. En caso de trabajar sólo durante parte del año natural se tendrá derecho a disfrutar la parte proporcional del día de asuntos propios, es decir, lo disfrutaría por las horas proporcionales devengadas.

El personal que no disfrute de las tardes de los días 24 y 31 de diciembre se les compensarán esas horas, de acuerdo con la Empresa, en un viernes del primer trimestre del año entrante y, aquellos que, estando trabajando en turno de mañana o tarde, no presten servicio ninguno de los días 24 y 31 de diciembre se les descontará un día de descanso de su cómputo anual.

Todo el personal afectado por este acuerdo, sin excepción, deberá fichar a través del sistema digital designado por la empresa o, en su defecto, de los tornos de control de la empresa, a la entrada y salida del trabajo, y/o además de lo anterior, llevar consigo la tarjeta de identificación de la empresa.

En el caso en que, a la finalización del año natural, se produzca en cómputo anual un déficit de jornada de la persona trabajadora a favor de la empresa, las mismas podrán recuperar dicho déficit de jornada durante los ciento veinte (120) días siguientes al final del año natural.

En el caso en que, en cómputo anual, se produzca un eventual exceso de jornada a favor del trabajador/a como consecuencia de necesidades de la actividad, dicho tiempo de trabajo se compensará con el correspondiente tiempo de descanso, el cual se disfrutará en el momento que fijen de común acuerdo el trabajador/a y el responsable del área o departamento correspondiente, durante los ciento veinte (120) días siguientes al final del año natural, o bien, compensarse económicamente a precio de hora extraordinaria normal.

Distribución irregular de la jornada

En aplicación del artículo 34 del estatuto de los trabajadores la empresa, una vez publicado el Calendario Laboral, indicará a los trabajadores/as, los 17 días al año en los que se podrá distribuir irregularmente el 10% de la jornada laboral, no obstante, en el caso de no alcanzar el 10% de la jornada en los citados 17 días, la empresa podrá distribuir irregularmente el porcentaje remanente de horas a lo largo del año, no pudiendo acumularse dicho remanente en años posteriores.

En este supuesto, la empresa lo comunicará tanto a los trabajadores como a sus representantes con una antelación de 5 días naturales al inicio del día en que comenzará la distribución irregular de la jornada.

En todo caso, deberán respetarse los períodos mínimos de descanso diario y semanal que legalmente corresponden a los trabajadores/as.

En ningún caso, la distribución irregular de la jornada supondrá en ningún momento, la posibilidad por parte de la empresa de partir la jornada de los trabajadores/as, cubrir horas extraordinarias, guardias y/o festivos.

Artículo 15. Calendario y horarios.

Se dará conocimiento del calendario laboral en el mes de diciembre previo al año de su aplicación.

En caso de modificación de los horarios en alguno de los centros de trabajo, la empresa los negociará con la representación legal de los trabajadores durante el periodo de siete días laborables, concluido dicho periodo sin alcanzar un acuerdo, se seguirá el procedimiento legalmente previsto al respecto.

Artículo 16. Guardias.

Sin perjuicio de su carácter obligatorio, dada la actividad de la empresa dedicada a dar servicio a las Oficinas de Farmacia como servicio público, en aquellos almacenes dónde se vienen realizando turnos de guardias, se seguirán haciendo como hasta ahora. Las mismas se realizarán con el personal de forma rotativa.

Las horas extras de los turnos de guardia se consideran como festivas.

En aquellos almacenes en los que exista un turno de fin de semana dichas guardias serán realizadas por ese turno. No obstante, no tendrán la consideración de exclusivas para el turno de fin de semana, pudiendo ser realizadas por el resto de las personas en el caso de que se produzcan contingencias sobrevenidas.

Artículo 17. Vacaciones.

Todo trabajador disfrutará de unas vacaciones anualmente retribuidas de veintisiete (27) días laborables, con independencia de la categoría y antigüedad.

Para las personas trabajadoras que prestan servicio en el turno de fin de semana, disfrutan de un total de cinco fines de semana, a acordar con la Empresa, no pudiendo coincidir más de dos personas trabajadoras al mismo tiempo.

El periodo vacacional se disfrutará entre la segunda quincena del mes de junio hasta la primera quincena del mes de septiembre. El periodo mínimo para fraccionar las vacaciones será de una semana completa.

Las personas trabajadoras tendrán la posibilidad de manera voluntaria de sacar sus vacaciones de manera parcial o completamente fuera del periodo vacacional anteriormente indicado, sin producirse penalización al respecto, disponiendo en este supuesto de un (1) día adicional de vacaciones ese año en el supuesto en que se saquen de manera completa y, no pudiendo coincidir más de dos personas trabajadoras al mismo tiempo.

En el supuesto de que la persona trabajadora saque sus vacaciones fuera del periodo estival deberá realizarlo como mínimo por semanas completas.

En la elección será respetado el carácter de rotatividad o antigüedad de acuerdo con la solicitud realizada por el personal de cada almacén.

En casos debidamente justificados de primera necesidad, podrán fraccionarse las vacaciones por periodos inferiores a una semana, debiendo de mediar la aprobación por parte de la empresa.

Los trabajadores que no disfruten las vacaciones en el periodo indicado por necesidad de la Empresa percibirán una bolsa compensatoria fijada en 21,73.-euros diarios. Los sábados se consideran laborables se trabaje o no.

El calendario de vacaciones será publicado por la Empresa en el tablón de anuncios en el mes de marzo.

No se tendrán en cuenta a efectos de la bolsa compensatoria, los días que se deriven del inicio de las vacaciones en la fecha más favorable para el trabajador (lunes). A estos efectos tampoco se tendrá en cuenta aquellos trabajadores que soliciten voluntariamente las vacaciones, o aquellos que les sea imposible por causa de enfermedad el disfrute de las mismas en los periodos señalados. Las vacaciones quedarán interrumpidas en el caso de que el trabajador sufra algún accidente durante las mismas, o de enfermedad por ingreso urgente de hospitalización.

Artículo 18. Horas extraordinarias.

La Empresa podrá solicitar a las personas trabajadoras la realización de horas extraordinarias que afecten a los procesos productivos, al servicio al cliente, las relativas al inventario físico anual y en festivos locales, todo ello de cara a garantizar el servicio a las Oficinas de Farmacia.

Por otro lado, la Empresa tratará de evitar la realización de horas extraordinarias cuyo contenido sea estructural.

El valor de la hora extraordinaria será el correspondiente al valor hora normal (Sueldo base + Complemento Consolidado o de Vinculación o Comp. de Salario Mínimo Garantizado + antigüedad) incrementado en un cincuenta por ciento (50%).

El inventario físico anual se realizará en sábado. Las horas de inventario para la plantilla que no le corresponda trabajar en sábado y las horas que excedan de la jornada laboral de sábado para la plantilla que le correspondiese trabajar dicho sábado, serán incrementadas en un setenta y cinco (75%) sobre el valor de la hora normal.

Las horas extraordinarias realizadas en sábado por la tarde, domingos y festivos, serán abonadas con un aumento del ciento veinticinco por ciento (125%) sobre el valor de la hora normal, valoradas según el criterio anterior. En cualquier caso, se establecen, respectivamente, como valores mínimos y máximos de las horas realizadas en sábados por la tarde, domingos y festivos, las cuantías de treinta y ocho (38) y cuarenta y siete (47) euros brutos.

La hora extraordinaria nocturna se abonará con un cincuenta (50%) de incremento sobre Salario Base, Complemento Consolidado o de Vinculación o Comp. de Salario Mínimo Garantizado y Plus de Nocturnidad.

Artículo 19. Plus de Nocturnidad.

El trabajo en jornada nocturna, es decir entre las 22:00 horas y las 06:00 horas, tendrán un Plus de Nocturnidad, desde el 1 de enero de 2025, consistente en 4,5 euros brutos por hora completa efectivamente trabajada, cualquiera que sea la categoría profesional.

Sobre estos importes se aplicarán en los siguientes años los mismos incrementos que los previstos en el Art. 9 del presente convenio para el salario base.

Aquellos trabajadores que en su rotación incluyan el turno de noche, percibirán en el mes de junio la prorrata correspondiente al mes de vacaciones calculándose en función de los importes devengados en los 12 meses anteriores.

Artículo 20. Plus de Transporte.

En concepto de Plus de Transporte o distancia se abonará en 2025 a todo el personal la cantidad de un euro con setenta y cinco céntimos (1,75) por día efectivamente trabajado, excepto para aquellos que utilicen coche de Empresa.

En 2026 el importe se incrementará hasta los tres euros (3,00) por día efectivamente trabajado, excepto para aquellos que utilicen coche de Empresa.

Este importe sufrirá en los siguientes años los mismos incrementos que el los previstos en el Art. 9 del presente convenio para el Salario Base.

Enfermedades excedencias-licencias

Artículo 21. Incapacidad temporal.

En casos de baja por enfermedad común, accidente de trabajo o enfermedad profesional, la Empresa completará la prestación económica por incapacidad temporal hasta el cien por cien (100%) del salario (Salario base, Antigüedad Complemento Consolidado o de Vinculación o Comp. de Salario Mínimo Garantizado) de la categoría del trabajador desde el primer día de la baja hasta que finalice ésta.

Las fechas de baja y alta, serán las indicadas en los correspondientes partes.

Artículo 22. Excedencias.

Los trabajadores con un año de servicio en la Empresa podrán solicitar la excedencia voluntaria por un plazo no inferior a tres meses ni superior a cinco años, no computándose el tiempo que dure esta situación a ningún efecto.

Si la excedencia voluntaria está comprendida entre tres y seis meses tendrá el trabajador derecho a la reserva de su puesto de trabajo, siempre y cuando:

- Se solicite por un motivo suficiente.
- En ningún caso para realizar otros trabajos del mismo sector productivo.
- La Empresa no vendrá obligada a concederla si afecta en el mismo periodo de tiempo a más de un trabajador en su ámbito (Dirección, Administración ó almacén).
- La petición del trabajador no podrá serlo más de dos veces durante la vigencia del presente Convenio.

Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a tres años para atender el cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, a contar desde la fecha de nacimiento de éste.

Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo periodo de excedencia que, en su caso, pondrán fin al que viene disfrutando. Si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas de funcionamiento debidamente motivadas por escrito, debiendo en tal caso la empresa ofrecer un plan alternativo que asegure el disfrute de ambas personas trabajadoras y que posibilite el ejercicio de los derechos de conciliación.

Durante el primer año, a partir del inicio de cada situación de esta excedencia, el trabajador tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo y a que el citado periodo sea computado a efectos de antigüedad. Finalizado el mismo, y hasta la terminación del periodo de excedencia, serán de aplicación las normas que regulan la excedencia voluntaria en el Estatuto de los Trabajadores.

Para excedencias forzosas y de otra índole se estará a lo dispuesto en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 23. Licencias retribuidas.

Los progenitores que lo deseen podrán solicitar la licencia por lactancia de acuerdo con la normativa vigente.

Se concederá permiso a los padres que tengan hijos en edad escolar para llevarlos al médico, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

1º. Solicitud por escrito al Departamento de Personal.

2º Justificación de que el padre y la madre trabajan por cuenta ajena, además de justificación de cotización a la Seguridad Social del otro cónyuge y certificación al departamento de personal correspondiente, de que este derecho lo disfruta solamente uno (padre o madre).

El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

- a) Quince días naturales en caso de matrimonio.
- b) Cinco días laborables en caso de enfermedad grave, hospitalización, intervención quirúrgica o fallecimiento de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, parejas de hecho, así como de cualquier persona distinta de las anteriores que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquélla.
- c) Cinco días por el fallecimiento de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y tres días por el fallecimiento de parientes hasta el segundo grado de afinidad. Cuando por tal motivo la persona trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto, el periodo de permiso se ampliará en un día más.
- d) Un día natural por traslado de domicilio habitual.
- e) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal.

- f) Un día natural por boda de hijo, hermano o padres, a disfrutar en el día de la celebración. Cuando con tal motivo, el trabajador necesite hacer un desplazamiento superior a doscientos (200) kilómetros, el plazo será de dos días naturales.
- g) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto y, en los casos de adopción guarda con fines de adopción o acogimiento, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos o sociales previos a la declaración de idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo.

En el supuesto en el que el hecho causante relativo a las licencias retribuidas de los apartados b y c se produzca una vez iniciada la jornada laboral, el permiso se iniciará ese mismo día, en los casos en los que el trabajador/a no hubiera realizado más del 50% de su jornada de trabajo diaria, por otro lado, en los supuestos en que se hubiese realizado más del 50% de dicha jornada, el permiso comenzará a computar a partir del día siguiente.

Las licencias del apartado b.– serán ampliables a la persona que conviva con el trabajador, previo certificado de convivencia extendido por la Administración competente.

Ante la evolución de la realidad social cambiante en materia familiar, se reconocen los mismos derechos que el Convenio contempla para los cónyuges en matrimonio a las personas que no habiéndose casado entre ellas convivan en unión afectiva estable y duradera, previa justificación de estos extremos mediante certificación de inscripción en el correspondiente Registro Oficial de parejas de hecho.

Las licencias retribuidas del apartado b.– por enfermedad grave, podrán disfrutarse si se desea alternativamente en el transcurso de la enfermedad, previa comunicación a la Dirección de la Empresa.

Artículo 24. Licencias no retribuidas.

El trabajador con independencia de lo previsto en el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, previo aviso por escrito, una vez al año y siempre que las necesidades del trabajo lo permitan, podrán ausentarse del trabajo sin derecho a remuneración por concepto alguno, descontándose además la cuota empresarial de la Seguridad Social, pagas extraordinarias y vacaciones, por un plazo máximo de 14 días naturales e ininterrumpidos.

Estas licencias se concederán con la limitación a un máximo de una persona simultáneamente por centro de trabajo.

Permiso de asistencia a Funeral

El trabajador podrá solicitar un día natural para la asistencia a la celebración de un Funeral (cuya situación no esté recogida en el Artículo 23, apartado c) siempre y cuando concurran las siguientes características:

- El mismo trabajador/a no podrá solicitar este permiso más de una vez por cada año natural.
- El trabajador debe acreditar la coincidencia del entierro con el día de disfrute del mencionado permiso.
- La empresa podrá denegar el permiso con el fin de garantizar las necesidades del servicio.
- La empresa decidirá si el mencionado permiso es a recuperar o, se descuenta de la nómina correspondiente.

Disposiciones varias

Artículo 25. Traslado.

Los traslados de personal se realizarán conforme con lo establecido legalmente al respecto.

Artículo 26. Desplazamientos y kilometraje.

Todos aquellos trabajadores que se desplacen por cuenta de la Empresa irán a gastos pagados sin sobrepasar la categoría de Hotel de tres estrellas.

Así mismo, se establece que la cantidad durante la vigencia del presente Convenio será como máximo de veintitrés (23).—euros por comida o cena y de cuatro euros (4) por desayuno, con justificación del gasto ocasionado.

En caso de desplazamiento por cuenta de la Empresa en vehículo propio y, durante la vigencia del presente Convenio, se abonará la cantidad de cero con veintitrés (0,23) euros el kilómetro.

Artículo 27. Premio a la constancia en la empresa.

Todas aquellas personas que cumplan veinticinco (25) años al servicio de la Empresa, tendrán derecho a percibir una paga por una sola vez y los que cumplan treinta y cinco (35) años al servicio de la Empresa, tendrán derecho a dos pagas por una sola vez.

El importe de las pagas será el correspondiente al sueldo mensual de su categoría (salario base, antigüedad y Complemento consolidado o de Vinculación), según la tabla del Convenio.

Artículo 28. Fondo cultural y recreativo.

La Empresa aportará anualmente y para cada centro de Trabajo la cantidad de cincuenta y cinco (55) euros por trabajador fijo de plantilla, así como por cada trabajador con contrato de duración determinada (a excepción de los suscritos en la modalidad de interinidad) vigentes a 31 de diciembre del año inmediato anterior. Esta cantidad se empleará en aspectos culturales y recreativos que serán administrados por los Representantes Legales de los Trabajadores con la supervisión de la Dirección de la Empresa.

Una vez efectuada por la Empresa la mencionada aportación los Representantes de los Trabajadores justificarán documentalmente el gasto cultural o recreativo realizado por los trabajadores.

Artículo 29. Seguro de invalidez y muerte.

A la firma del presente Convenio, se suscribe una Póliza de Seguro de acuerdo con las condiciones siguientes:

Cobertura del Contrato.

Los accidentes que puedan sobrevenirles a los empleados de la Empresa Dificanarsa durante su ocupación profesional y su vida privada (cobertura 24 horas).

Garantías.

Dentro de los límites establecidos en el apartado siguiente, la póliza garantiza:

- a. Muerte: Inmediata o sobrevenida dentro del plazo de un año desde la fecha del accidente.
- b. Invalidez permanente: Inmediata o sobrevenida dentro del plazo de un año desde la fecha del accidente. Si la invalidez resultante es parcial, la indemnización se abonará de conformidad al baremo de incapacidades establecidas en las Condiciones Generales de la Póliza.

Tabla de Capitales.

Los capitales que se garanticen por asegurado son las siguientes:

- Muerte: 22.000.—euros.
- Invalidez Permanente: 22.000.—euros.

Artículo 30. Garantía del puesto de trabajo.

No se aplicará ningún tipo de sanción a los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación de este Convenio Colectivo, que sufran detención policial por motivos políticos o sindicales. El Trabajador conservará y tendrá derecho a su ingreso al puesto de trabajo.

A los conductores que sufran suspensión temporal o total del permiso de conducir por cualquier causa, exceptuando la alcoholemia, droga o conducción temeraria, se les destinará a otro puesto de trabajo durante el periodo de la suspensión.

Seguridad e higiene en el trabajo

Artículo 31. Trabajo en pantalla de datos.

Para el trabajo en pantalla de datos se estará en cada momento a lo que se indique en las normas y guías técnicas oficiales relativas a prevención de riesgos laborales.

Artículo 32. Reconocimiento médico.

La empresa garantizará que se realizará con una periodicidad anual un reconocimiento médico con cargo a aquella. Uno de los objetivos de dicho reconocimiento será determinar los posibles daños a la salud o el agravamiento de patologías que pudiera estar sufriendo el trabajador por el desempeño de su puesto para su reparación y prevención.

Los reconocimientos médicos en todo caso serán voluntarios, y se llevarán a cabo respetando el derecho a la intimidad, dignidad y confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.

A pesar de ello, hay una serie de trabajadores que realizarán obligatoriamente el reconocimiento médico anualmente:

- a. El personal de almacén que manipule equipos de manutención con puesto de conducción (carretillas elevadoras con puesto de conducción o plataforma)
- b. El personal de mantenimiento que manipule equipos de manutención con puesto de conducción (carretillas elevadoras con puesto de conducción o plataforma), realicen trabajos en alturas, trabajos con plataforma elevadora, trabajos con riesgo eléctrico, es decir, todo mantenimiento.

Artículo 33. Limpieza.

La Empresa se compromete a realizar dos veces al año una limpieza general

Artículo 34. Prendas de trabajo.

La Empresa proveerá a los trabajadores de la misma del calzado de seguridad, así como de dos trajes de trabajo al año (uno en invierno y otro en verano), que consistirán en:

Camisa o polo y pantalón.

Las prendas de abrigo impermeable se entregarán a todo el personal que realice trabajos en zonas con temperaturas inferiores a los 6 grados. Tanto las prendas de abrigo impermeable como el calzado se renovarán cuando se produzcan roturas, accidentes o deterioro manifiesto de los mismos, con entrega del anterior.

Grupos profesionales

Artículo 35. Grupos profesionales.

Serán de aplicación los Grupos Profesionales que, en cada momento, estén vigentes en el Convenio Colectivo Estatal.

De los derechos de representación colectiva

Artículo 36. Derechos de los representantes legales de las personas trabajadoras.

Cada Delegado de Personal dispondrá de un crédito de veinte (20) horas mensuales para el desarrollo de sus funciones

Se establece una reunión semestral entre Los representantes legales de las personas trabajadoras, subvencionada económicamente por la Empresa, de acuerdo con el artículo 40 del presente Convenio, las horas empleadas en estas reuniones se computarán contra el crédito de horas sindicales disponibles.

Artículo 37. Negociación del Convenio colectivo.

Las horas dedicadas a la preparación y negociación del Convenio Colectivo, no se computarán a los efectos de crédito de horas sindicales disponibles.

Artículo 38. Asambleas.

Las asambleas se celebrarán fuera de las horas de trabajo y en centro de trabajo, bastando que se comunique con 48 horas de antelación a la Dirección de la Empresa, la celebración y el orden del día de la misma, siempre que no se perjudique a otro turno o tipo de trabajo.

Artículo 39. Gastos de Delegados de Personal.

Los representantes legales de las personas trabajadoras, cuando se reúnan conjuntamente para la negociación del Convenio, con conocimiento de la Dirección de la Empresa, disfrutarán de los mismos derechos recogidos en el artículo 27.

En cualquier caso, cuando la negociación del presente Convenio Colectivo implique desplazamientos para Los representantes legales de las personas trabajadoras para reunirse con la empresa, aquellos dispondrán de una Dieta de veintitrés (23) euros por comida y cena y de cuatro (4) euros por desayuno.

Artículo 40. Sanciones.

En toda sanción sea escrita o verbal, que vaya a ser impuesta por la Empresa, deberán ser oídas las personas afectadas, junto a los representantes de los Trabajadores.

El régimen disciplinario a seguir será el indicado en el convenio colectivo estatal para el comercio de distribuidores de especialidades y productos farmacéuticos en el que se indican los tipos de faltas y sanciones.

Artículo 41. Fomento de la formación profesional.

La Empresa ofrecerá una beca para los trabajadores, como fomento a su formación de 195 euros en cada Centro de Trabajo, y pudiendo acumularse entre ellas en el supuesto de que quede alguna vacante o sobre dinero. Este importe se incrementará en años sucesivos el mismo porcentaje que lo haga el salario base.

Los estudios que se contemplan para estas becas son los siguientes:

- 1.– Formación reglada hasta grado universitario, incluido.
- 2.– Idiomas
- 3.– Gestión Empresarial.
 - 3.1.– Gestión Contable.
 - 3.2.– Gestión Financiera.
 - 3.3.– Gestión de Stocks.
 - 3.4.– Gestión de Personal.
 - 3.5.– Informática.

Artículo 42. Comisión Paritaria.

Las partes negociadoras acuerdan establecer una Comisión Paritaria como órgano de interpretación, conciliación y vigilancia del cumplimiento colectivo del presente Convenio.

Composición:

La Comisión Paritaria está integrada paritariamente por dos Representantes de la parte Social y dos Representantes de la parte Empresarial.

Procedimiento:

Los asuntos sometidos a la Comisión Paritaria revestirán el carácter de ordinarios o extraordinarios. Otorgará tal calificación la propia Comisión Paritaria. En el primer supuesto, la Comisión Paritaria deberá resolver en el plazo de quince días, y en el segundo, en el máximo de siete días. Procederá a convocar la Comisión Paritaria, indistintamente cualquiera de las partes que la integran.

Funciones:

Son funciones de la Comisión Paritaria las siguientes:

1. Interpretación del Convenio.
2. A requerimiento de las partes, deberá mediar, conciliar o arbitrar en el tratamiento y solución de cuantas cuestiones y conflictos de carácter colectivo que pudieran suscitarse en el ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo.
3. Vigilancia del cumplimiento colectivo de lo pactado.
4. Entender bajo vicio de nulidad, de forma previa y obligatoria a la vía administrativa y jurisdiccional, sobre la interposición de los conflictos colectivos que surjan en las empresas afectadas por este Convenio por la aplicación o interpretación derivadas del mismo.

5. Entender de la inaplicación prevista en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, cuando concurren las circunstancias legales allí contenidas en el plazo previsto en el mismo.
6. Activar los procedimientos que se hayan establecido en los acuerdos interprofesionales vigentes en cada momento en su ámbito funcional o territorial, en caso de que las partes no acudan a la comisión o ésta no alcance un acuerdo con relación al artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Ambas partes acuerdan como medio para resolver las discrepancias que pudieran producirse, el procedimiento establecido en los acuerdos de solución extrajudicial de conflictos vigentes en cada momento en su ámbito funcional o territorial.

Artículo 43. Procedimiento de inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el Convenio Colectivo.

El procedimiento para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 82.3 del Estatuto de los trabajadores será el siguiente:

En caso de desacuerdo durante el período de consultas cualquiera de las partes podrá someter la discrepancia a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo, que dispondrá de un plazo máximo de siete días para pronunciarse, a contar desde que la discrepancia le fuera planteada. Cuando no se hubiera solicitado la intervención de la comisión o ésta no hubiera alcanzado un acuerdo, las partes deberán recurrir a los procedimientos que se hayan establecido en los acuerdos interprofesionales vigentes en cada momento en su ámbito funcional o territorial, para solventar de manera efectiva las discrepancias surgidas en la negociación de los acuerdos a que se refiere este artículo.

Cuando el período de consultas finalice sin acuerdo y no fueran aplicables los procedimientos a los que se refiere el párrafo anterior o estos no hubieran solucionado la discrepancia, cualquiera de las partes podrá someter la solución de la misma al correspondiente órgano de la Junta de Castilla y León, al tratarse de centros de trabajo situados en dicha Comunidad Autónoma.

Artículo 44. Medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres.

La igualdad entre los géneros es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales, europeos y estatales.

La Unión Europea lo recoge como principio fundamental a partir del Tratado de Ámsterdam del 1 de mayo de 1997, considerando que la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre ambos es un objetivo transversal que debe integrarse en todas sus políticas y acciones y en las de sus Estados miembros.

En nuestro país, la Constitución de 1978 proclama en su artículo 14 el derecho a la igualdad y la no discriminación por razón de sexo; y por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sea real y efectiva.

El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley se completó con la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de igualdad efectiva entre mujeres y hombres (LOIEMH) dirigida a hacer efectiva la igualdad real entre mujeres y hombres removiendo los obstáculos que impiden conseguirla.

Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo acuerdan las siguientes medidas con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres:

- 1.^a El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado, se garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, en la formación profesional, en las condiciones de trabajo y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales.
- 2.^a Se evitará la discriminación directa por razón de sexo, entendiendo por tal la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
- 3.^a Se evitará la discriminación indirecta por razón de sexo, entendiendo por tal la situación en que una disposición, criterio o práctica pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, con las salvedades previstas en la Ley.
- 4.^a Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio.
- 5.^a La comunicación interna y externa de la empresa promoverá una imagen igualitaria de mujeres y hombres.
- 6.^a Se promoverá una cultura empresarial comprometida con la igualdad, sensibilizando a todo el personal de la necesidad de actuar y trabajar conjunta y globalmente en la igualdad de oportunidades.

Artículo 45. Violencia de género.

En cuantas materias afecten a la violencia de género en el ámbito de las empresas, serán de aplicación las disposiciones vigentes en cada momento, actualmente contenidas en la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Artículo 46. Conciliación de la vida familiar y laboral.

En cuantas materias afecten a la violencia de género en el ámbito de las empresas, serán de aplicación las disposiciones vigentes en cada momento, actualmente contenidas en la Ley 39/1999 de 5 de noviembre sobre Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de las personas trabajadoras y sus normas de desarrollo.

Artículo 47. Paz social.

Durante la vigencia del Convenio, la representación social y empresarial se comprometen expresamente a mantener la paz social en el más amplio sentido del concepto y siempre referido al compromiso a no tratar de alterar lo aquí pactado. En consecuencia ambas partes manifiestan su firme intención de solucionar a través de la negociación cuantas cuestiones y diferencias puedan plantearse y ello bajo el más estricto cumplimiento de la legislación vigente.

En tal sentido y en aras de mantener dicha paz social, ambas partes se comprometen –siempre que ello sea posible– a abrir los correspondientes procesos de diálogo social previos a la formalización de las situaciones conflictivas ante las autoridades que en su caso correspondan.

Artículo 48. Derecho a la desconexión.

Teniendo en cuenta la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre en su artículo 88 Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral, así como el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 20 bis, el cual prevé los Derechos de los trabajadores a la intimidad en la relación con el entorno digital y a la desconexión y, su propia política y/o normativa interna en materia de desconexión digital, como norma general no se mandarán correos electrónicos por parte de la empresa fuera del horario laboral, salvo comunicaciones de mera información o genéricas o por razones de urgencia y/o fuerza mayor, así como no se establecerán llamadas telefónicas, ni se utilizará mensajería instantánea fuera de las horas laborales pactadas. Aun así, el empleado tendrá la facultad de atender o no, cualquier tipo de comunicación sin perjuicio o sanción para el mismo.

Artículo 49. Ayuda por atención a discapacitado.

Los trabajadores/as que precisen encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad afectado por una discapacidad legalmente reconocida por la Administración competente al respecto y, con la consideración legal de dependiente, percibirá por la empresa una ayuda trimestral de doscientos (200) euros brutos.

Para la obtención de esta ayuda, el trabajador/a deberá acreditar a la empresa la concurrencia de los requisitos anteriormente mencionados.

Así mismo si el trabajador/a afectado por esta situación demuestra que su horario no puede compaginarse con sus tareas de cuidador podrá solicitar que se estudie su caso para adecuar su horario para la atención al discapacitado.

Artículo 50. Plus de Coordinación.

El personal designado por la empresa para tal fin integrado en el Grupo 4 que coordine habitualmente y a lo largo de su jornada laboral las funciones de otros trabajadores integrados en el mismo, percibirán el 3% del salario base del grupo, devengándose por día efectivamente trabajado. Entendiéndose por coordinación, distribuir tareas a otras personas, conduciendo sus respectivas tareas para llevar a cabo una acción común.

Artículo 51. Igualdad real y efectiva y garantía de derechos de las personas trans y LGTBI. Protocolo.

Las partes firmantes del convenio se comprometen a cumplir con el artículo 15 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero que establece la obligación de que las empresas de más de cincuenta personas trabajadoras cuenten con un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que incluya un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI. En dicho artículo se explica la determinación del alcance y contenido de estas medidas al desarrollo reglamentario y se explicita la necesidad de que las medidas sean pactadas mediante la negociación colectiva y acordadas con los representantes de las personas trabajadoras.

En cumplimiento el RD 1026/2024 de 8 de octubre, las medidas planificadas mínimas negociadas en este convenio que adoptarán y podrán ampliar y adaptar a sus características y particularidades, cada una de las empresas afectadas por el mismo, en los términos y condiciones que estimen conveniente, serán:

Primero. Acceso al empleo, clasificación, y promoción profesional.

- Para la selección de personal se utilizarán curriculums que permitan identificar y evaluar las candidaturas exclusivamente en función de los méritos y competencias requeridas para los diferentes puestos de trabajo.
- Los procesos de selección evitaren cualquier pregunta o sesgo que pueda atentar contra la intimidad o los derechos de las personas LGTBI, garantizando la igualdad de oportunidades.
- Quedan prohibidos los reconocimientos médicos en los que el estado serológico, los niveles hormonales o el análisis de la anatomía y morfología corporal, sean causa de exclusión en el acceso y en la promoción del empleo.
- Las personas encargadas del reclutamiento de personal y que participen en los procesos de elección, deberán recibir una formación específica y adecuada para evitar sesgos.
- En los casos en que los procesos de selección de personal y/o promoción profesional sean realizados por empresas externas, las empresas afectas al presente convenio colectivo velarán por que dichas entidades y los equipos que lo desarrollen incorporen una perspectiva inclusiva hacia las personas LGTBI, especialmente hacia las personas trans.
- Se garantiza el desarrollo de la carrera profesional garantizando la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas LGTBI. Los criterios de ascenso y promoción deben ser objetivos y neutros, de forma que garanticen la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas LGTBI.

Segundo. Formación, sensibilización y lenguaje.

- Las empresas integrarán en sus planes de formación módulos específicos sobre los derechos de las personas LGTBI en el ámbito laboral, con especial incidencia en la igualdad de trato y oportunidades, reconocimiento de derechos y la no discriminación LGTBI.

- Se realizará una formación específica a aquellas personas que ocupen puestos de responsabilidad en la dirección, mandos intermedios y recursos humanos, con el fin de proporcionar la información necesaria para actuar garantizando la igualdad de trato y no discriminación.
- Como medida de prevención y sensibilización se incluirán en los manuales de bienvenida, código ético, compromiso social de la empresa y cualquier otro documento, el compromiso de la empresa con los derechos LGTBI.
- Todos los materiales de formación serán revisados para verificar que son inclusivos tanto en el lenguaje, como en el contenido e imágenes y evitan sesgos que puedan discriminar al colectivo LGTBI.

Tercero. Entornos laborales diversos, seguros e inclusivos.

- La empresa se comprometerá a manifestar el compromiso por mantener entornos laborales positivos donde se respete la dignidad de las personas trabajadoras, facilitando el desarrollo profesional, el respeto a la identidad o forma de expresión de género, evitando el acoso por LGTBIFOBIA y actuando con contundencia si este se produce.
- Baños y vestuarios: La empresa deberá disponer de cabinas y duchas individuales en ambos vestuarios para salvaguardar la intimidad de todas las personas trabajadoras que así lo deseen.
- Ropa de trabajo: Los uniformes deberán garantizar que sean de género neutro o, en su defecto, facilitar un uniforme acorde al género sentido o expresado, según las indicaciones de la persona trabajadora.

Cuarto. Permisos y beneficios sociales.

- Las empresas garantizarán el acceso a los permisos, beneficios sociales y derechos recogidos en el presente convenio colectivo sin discriminación por razón de orientación e identidad sexual y expresión de género.
- A fin de atender a la realidad de las familias diversas, podrán acogerse a este derecho quienes se encuentren a cargo de un menor con independencia de su situación familiar y en situaciones de adopción, guarda legal y cualesquiera otras.

Quinto. Salario:

En la determinación del régimen retributivo y en la cuantificación de este no podrán establecerse diferencias retributivas por razones de género, sexo, orientación e identidad sexual, debiendo velar en todo caso para que se cumpla con el principio de igualdad de trato.

Para prevenir, investigar y sancionar los comportamientos de acoso se implantará un procedimiento específico en el que se garantice la confidencialidad y derecho de las personas.

Se aplican los siguientes principios al procedimiento:

- Agilidad, diligencia y rapidez en la investigación y resolución de la conducta denunciada que deben ser realizadas sin demoras indebidas, respetando los plazos que se determinen para cada parte del proceso y que constarán en el protocolo.
- Respeto y protección de la intimidad y dignidad a las personas afectadas ofreciendo un tratamiento justo a todas las implicadas.
- Confidencialidad: las personas que intervienen en el procedimiento tienen obligación de guardar una estricta confidencialidad y reserva, no transmitirán ni divulgarán información sobre el contenido de las denuncias presentadas, en proceso de investigación, o resueltas.
- Protección suficiente de la víctima ante posibles represalias, atendiendo al cuidado de su seguridad y salud, teniendo en cuenta las posibles consecuencias tanto físicas como psicológicas que se deriven de esta situación y considerando especialmente las circunstancias laborales que rodeen a la persona agredida.
- Contradicción a fin de garantizar una audiencia imparcial y un trato justo para todas las personas afectadas.
- Restitución de las víctimas: si el acoso realizado se hubiera concretado en una modificación de las condiciones laborales de la víctima la empresa debe restituirla en sus condiciones anteriores, si así lo solicitara.
- Prohibición de represalias: queda expresamente prohibido y será declarado nulo cualquier acto constitutivo de represalia, incluidas las amenazas de represalia y las tentativas de represalia contra las personas que presenten una comunicación de denuncia por los medios habilitados para ello, comparezcan como testigos o ayuden o participen en una investigación sobre acoso.

1. Procedimiento de actuación

Se pone a disposición de la persona trabajadora afectada por acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género dos tipos de procedimientos que puede seguir, sin perjuicio del uso por parte de la víctima de las vías administrativas, judiciales o cualesquiera otras que estime oportunas. Todo este procedimiento se plantea sin perjuicio de las disposiciones previstas en la ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, en su respectivo ámbito personal y material.

Las empresas bajo el ámbito funcional del presente convenio colectivo se comprometen a difundir y facilitar el presente protocolo a las personas trabajadoras a su cargo. La obligación de respetar el presente protocolo se hará constar en los contratos suscritos con otras empresas. En ambos procedimientos es posible que la persona afectada autorice a otra persona para que active el procedimiento oportuno. En este caso se debe hacer constar el consentimiento expreso e informado de la víctima para poder activar la investigación.

2. Procedimiento preliminar

Esta fase es potestativa y dependerá de la voluntad que exprese al respecto la persona afectada.

El objetivo de esta fase preliminar es resolver la situación de acoso de forma urgente y eficaz para conseguir la interrupción de las situaciones de acoso y alcanzar una solución aceptada por las partes, siempre y cuando la persona denunciante así lo estime oportuno.

La persona denunciante puede presentar la queja o denuncia de forma verbal o escrita ante la comisión de atención al acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y/o de expresión de género.

Recibida la queja o denuncia, la comisión entrevistará primeramente a la persona afectada, y posteriormente a la persona denunciada. En estas entrevistas se informará a la víctima de sus derechos, opciones y acciones que puede emprender la empresa, y se informará a la persona denunciada de que su comportamiento no es bien recibido y que es contrario a las normas de la empresa. Este procedimiento preliminar tendrá una duración máxima de siete días laborables a contar desde la recepción de la queja o denuncia a la comisión. En ese plazo, la comisión dará por finalizada esta fase preliminar, valorando la consistencia de la denuncia, indicando la consecución o no de la finalidad del procedimiento y, en su caso, proponiendo las actuaciones que estime convenientes, incluida la apertura del expediente informativo. Todo el procedimiento será urgente y confidencial, protegiendo la dignidad y la intimidad de las personas afectadas. El expediente será confidencial y sólo podrá tener acceso a él la citada comisión.

En el caso de no pasar a la tramitación del expediente informativo se levantará un acta en el que incluirá:

El acuerdo entre las partes, fin del proceso y, en su caso, adopción de las medidas que se determine, o, sin acuerdo: el procedimiento informal se convierte en el inicio del procedimiento formal.

En todo caso se informará a la representación legal de las personas trabajadoras, a la persona responsable de prevención de riesgos laborales y a la comisión de seguimiento del plan de igualdad, quienes deberán guardar sigilo sobre la información a la que tengan acceso.

3. Procedimiento expediente informativo

Este procedimiento se iniciará cuando la persona afectada (o persona autorizada) formule la denuncia a través de un escrito dirigido a la comisión. La presentación de la denuncia supone la aceptación por parte de la persona afectada de colaborar en todas las pruebas y actuaciones necesarias para investigar el caso.

Recibida la denuncia, la comisión dispondrá de 2 días hábiles para iniciar las investigaciones teniendo en cuenta las siguientes pautas:

- Valorar la adopción de medidas cautelares, en función de la gravedad de los hechos, siendo la principal la separación de las partes durante el desarrollo de la investigación o cualquier otra que se considere oportuna.

- Obtener toda la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos.
- Realizar entrevistas a las personas implicadas de forma separada, incluir en esta fase el consentimiento expreso y por escrito de las personas entrevistadas para acceder a la información necesaria para la investigación. Se informará a las partes implicadas sobre el carácter confidencial y reservado de la investigación.
- Sistematizar todas las actas de las reuniones y entrevistas que se celebren durante la investigación.
- Redactar un informe sobre el presunto acoso investigado en el que se indicará las conclusiones alcanzadas. El informe contendrá la descripción de los hechos, la metodología empleada, la valoración del caso, los resultados de la investigación y las medidas cautelares o preventivas. En particular se instará a la empresa a que adopte algunas de las siguientes medidas:
 - Si se constata la existencia de acoso por razón de orientación e identidad sexual o expresión de género, se instará la incoación de un expediente sancionador ante la situación probada de acoso, solicitando la adopción de medidas correctoras y, si procede, se continuarán aplicando medidas de protección a la víctima.
 - Si no hubiera traslado forzoso o despido de la persona acosadora, se deberán establecer medidas para que la persona acosadora y la persona afectada no convivan en el mismo espacio laboral.
 - La víctima tendrá la opción de permanecer en su puesto de trabajo o solicitar voluntariamente un traslado, sin que pueda suponer un detrimento de sus condiciones laborales vigentes en ese momento.
- Cierre del expediente, si se considera que los hechos no son constitutivos de alguno de los tipos de acoso regulados en este protocolo.
- La decisión adoptada se comunicará por escrito a la víctima, a la persona denunciada, quienes deberán guardar sigilo sobre la información a la que tengan acceso.
- Si de la investigación practicada se deduce la concurrencia de indicios de acoso, la empresa podrá adoptar otras medidas complementarias tales como:
 - Apoyo psicológico y social a la persona acosada.
 - Adopción de medidas de vigilancia para proteger a la víctima.
 - Evaluación de los riesgos psicosociales en la empresa.
 - Modificación de las condiciones laborales que, previo consentimiento de la persona víctima de acoso, se estimen beneficiosas para su recuperación.

El expediente informativo deberá resolverse en un plazo máximo de 15 días laborales incluyendo la resolución del expediente. En los casos de especial complejidad, las partes podrán acordar una prórroga del plazo de resolución por un máximo de 15 días más.

4. Tipificación

Se considerarán faltas leves:

- Utilizar o emitir expresiones ofensivas y discriminatorias contra las personas por razón de su orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales. La reiteración se convertirá en falta grave o muy grave.

Se consideran faltas graves y muy graves:

- La reiteración de las expresiones ofensivas y discriminatorias contras las personas LGTBI+, en particular el ejercicio de los permisos por intervención quirúrgica para reasignación sexual.
- La violación de la confidencialidad de las personas trans que se encuentren en un proceso de reasignación de sexo.
- Las represalias, entendidas como el trato adverso que reciba una persona como consecuencia de haber presentado una queja, reclamación, denuncia, destinado a impedir su discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género características sexuales.
- Las sanciones a aplicar serán las establecidas en el convenio colectivo o norma superior vigente en cada momento para las faltas leves, graves y muy graves.

5. Circunstancias agravantes

A los efectos de valorar la gravedad de los hechos y determinar las sanciones que en su caso, pudieran imponerse, se tendrán como circunstancias agravantes las siguientes:

- Que la persona denunciada sea reincidente en la comisión de actos de acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género.
- Que la víctima sufra algún tipo de discapacidad.
- Que la víctima esté en periodo de prueba o tenga un contrato formativo, en prácticas o temporal.
- Que el acoso se produzca durante el proceso de selección de personal.
- Que se ejerzan presiones y/o represalias sobre la víctima, testigos o personas de su entorno laboral o familiar con el objeto de evitar o dificultar la investigación.
- Que se trate de un acoso descendente.
- Que sea por orden.
- Que sea en periodo de elecciones a la representación legal de la plantilla.

6. Seguimiento

Una vez cerrado el expediente, y en un plazo no superior a 30 días naturales, la comisión de atención deberá realizar un seguimiento sobre los acuerdos adoptados y sobre su cumplimiento y/o resultado de las medidas adoptadas.

Del resultado de este seguimiento se levantará acta que recogerá las medidas a adoptar para el supuesto de que los hechos causantes del procedimiento sigan produciéndose y se analizará también si se han implantado las medidas preventivas y sancionadoras propuestas

El acta se remitirá a la dirección de la empresa, a la representación legal y/o sindical de las personas trabajadoras, a la persona responsable de prevención de riesgos laborales y a la comisión de seguimiento del plan de igualdad, con las cautelas señaladas en el procedimiento respecto a la confidencialidad de los datos personales de las personas afectadas.



ANEXO I

CORRESPONDENCIA DE CATEGORÍAS PROFESIONALES

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GRUPO 4
DEPENDIENTE MAYOR	GRUPO 4
DEPENDIENTE	GRUPO 4
JEFE ALMACÉN	GRUPO 2
JEFE TURNO	GRUPO 2
MOZO	GRUPO 4
MOZO ESPECIALIZADO	GRUPO 4
OFICIAL 1ª	GRUPO 3

ANEXO II**MODELO DE DENUNCIA****DENUNCIA POR ACOSO, POR RAZÓN DE ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO Y/O EXPRESIÓN SEXUAL**

A/a Comisión de atención al acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género

PERSONA AFECTADA:

PERSONA DENUNCIADA:

HECHOS que denuncia (descripción cronológica y detallada de los hechos, personas implicadas, origen del conflicto, lugar en el que sucedió, etc.)

BREVE DESCRIPCIÓN DE OTRA INFORMACIÓN QUE SE APORTE (Testigos, pruebas):

SOLICITUD

La persona abajo firmante, solicita la apertura del procedimiento de investigación derivado del conocimiento de actos que pueden ser constitutivos de ACOSO POR ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO Y/O EXPRESIÓN SEXUAL solicitando que se me informe de las distintas actuaciones que se realicen durante el mismo, así como su posterior resolución.

En _____ a ____ de _____ de 202__.

Fdo.: _____

ANEXO III**MODELO DE CONSENTIMIENTO**

La persona _____ da su consentimiento a _____ para que se inicie el procedimiento formal del Protocolo frente al acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género.